

1. 개정이유 및 주요내용

「국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙」상 업무분장 사항을 반영하여 「항공안전법」 및 「공항시설법」에 따른 감독·인증·관리 업무의 표준화 및 상호협력에 관한 주관부서를 명확히 정하고, 위임근거 법령 및 행정규칙 제명을 현행화하는 등 훈령의 일부 미비점을 보완하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 항공안전법령, 공항시설법령, 국토교통부 직제 및 직제
시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

감독·인증·관리업무 표준화 및 협력지침 일부개정훈령안

감독·인증·관리업무 표준화 및 협력지침 일부를 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "「항공안전법」"을 "「항공안전법」 및 「공항시설법」"으로,
"「항공안전법」 제135조제1항"을 "「항공안전법」 제135조 및 「공항
시설법」 제61조"로, "항공교통센터장"을 "항공교통본부장"으로, "조정과
표준화"를 "표준화"로 한다.

제2조의 제목 "(적용)"을 "(적용 범위)"로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분
중 "국토교통부와 지방항공청 및 항공교통센터"를 "국토교통부, 지방항
공청 및 항공교통본부"로, "업무와 관련 되는"을 "업무를 담당하는"으로
한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "조정과 표준화"를 "표준화"로 하고, 같은 조
제1호 중 "운항정책과장: 항공기사용사업자, 자가용항공기·경량항공기
·초경량비행장치"를 "항공안전정책과장: 경량항공기·초경량비행장치"
로, "업무"를 "업무에 관한 사항을 주관"으로 하며, 같은 조 제2호 중 "운
항안전과장: 항공운송사업자에 대한 운항증명"을 "항공운항과장: 항공운
송사업자, 항공기사용사업자에 대한 운항증명 및 감독 업무, 자가용항공
기에 대한 안전관리"로 하고, 같은 조 제4호 중 "항공자격과장: 항공운송
사업자 소속"을 "항공자격국제협력팀장:"으로 하고, 같은 조 제5호 중 "

공항정책과장"을 "공항정책과장 및 공항건설팀장"으로 하며, 같은 조 제6호 중 "공항안전환경과장"을 "공항운영과장"으로 하고, 같은 조 제9호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제8호를 삭제한다.

9. 항행위성정책과장 : 항행안전시설(항공등화는 제외한다)의 관리, 검사 및 감독 업무

제4조 중 "항공교통센터장"을 "항공교통본부장"으로, "「항공안전법 시행령」 제24조제1항"을 "「항공안전법 시행령」 제26조제1항"으로, "「공항시설법 시행령」 제55조제2항제1호"를 "「공항시설법 시행령」 제55조제1항 및 제2항"으로 한다.

제5조제2항 중 "'공항운영검사 등에 관한 규정', '비행장 및 항공등화시설 관리검사규정'및 '항행안전시설관리검사규정'"를 "'공항안전운행을 위한 공항운영검사 등의 업무지침', '공항·비행장시설 및 이착륙장 관리기준', '항공등화 설치 및 관리기준 및 '항행안전시설 관리검사규정'"로 한다.

제7조제2항제1호 중 "기준·지침"을 "행정규칙"으로 한다.

별표 제1호라목 중 "「공항시설법」 제31조 및 제47조에 따른 관리검사"를 "「공항시설법」 제31조, 제40조 및 제41조에 따른 관리검사 또는 운영검사"로 하고, 같은 호 자목 중 "제34조"를 "제33조, 제34조 및 제35조"로 한다.

같은 표 제2호를 다음과 같이 한다.

가. 법 제23조에 따른 감항증명 및 감항성 유지

나. 법 제24조에 따른 감항승인

다. 법 제25조에 따른 소음기준적합증명

라. 법 제30조에 따른 수리·개조승인

마. 법 제33조에 따른 항공기 등에 발생한 고장, 결함 또는 기능장애
보고 의무

바. 법 제94조에 따른 사업개선명령 중 항공기에 관한 사항

사. 법 제97조에 따른 정비조직인증

아. 법 제132조에 따른 감독 업무에 관한 사항

같은 표 제3호를 다음과 같이 한다.

가. 「공항시설법」 제6조제2항에 따른 허가

나. 「공항시설법」 제7조제3항에 따른 공항 및 비행장개발 실시계획
의 승인

다. 「공항시설법」 제7조제6항, 같은 법 제20조제5항, 같은 법 제33조
제4항에 따른 고시

라. 「공항시설법」 제20조제1항에 따른 준공확인

마. 「공항시설법」 제32조제1항, 제2항 및 제50조제1항, 제2항, 제3항
에 따른 징수, 승인 및 신고 접수·수리

바. 「공항시설법」 제33조 및 같은 법 제49조에 따른 승인

사. 「공항시설법」 제34조의2제5항 및 제9조에 따른 제한 및 명령

아. 「공항시설법」 제36조제8항 및 제9항에 따른 명령

자. 「공항시설법」 제37조제2항에 따른 유사등화에 대한 조치명령

- 차. 「공항시설법」 제40조에 따른 검사 및 명령
- 카. 「공항시설법」 제42조에 따른 비행장개발 사업시행자의 지위승계 신고 접수 및 수리
- 타. 「공항시설법」 제46조에 따른 변경허가
- 파. 「공항시설법」 제51조에 따른 항행안전설치자등의 지위승계 신고의 접수 및 수리
- 하. 「공항시설법」 제53조에 따른 항공통신업무의 수행
- 거. 「공항시설법」 제57조에 따른 시정명령 및 설치허가의 취소
- 너. 「공항시설법」 제58조제1항에 따른 처분
- 더. 「공항시설법」 제69조제2항제1호에 따른 처분
- 러. 「공항시설법」 제69조제2항제1호에 따른 유사등화 설치 제한명령 위반 등에 대한 과태료 처분

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「<u>항공안전법</u>」에 따른 허가, 승인, 인증, 검사, 증명, 관리 및 감독 업무를 하는 국토교통부장관과 「<u>항공안전법</u>」 제135조제1항에 따라 그 업무의 위임을 받은 지방항공청장 및 <u>항공교통센터</u>장 간 업무의 <u>조정과 표준화</u> 및 상호 협력을 도모하기 위한 방법과 절차를 규정함을 목적으로 한다. 제2조(적용) 이 규정은 <u>국토교통부</u>와 지방항공청 및 <u>항공교통센터</u>(이하 “<u>관련기관</u>”이라 한다)에서 다음 각 호의 <u>업무와 관련된</u> 공무원에 대하여 적용한다. 1. ~ 5. (생략) 제3조(주관 부서) 제2조제1호부터 제5호까지의 업무(이하 “<u>감독·인증·관리업무</u>”라 한다)의 <u>조정과 표준화</u> 및 상호 협력에 관한 사항에 대한 주관 부서의 장은 다음 각 호와 같다.	제1조(목적) ----- 「<u>항공안전법</u>」 및 「<u>공항시설법</u>」에 ----- ----- ----- 「<u>항공안전법</u>」 제135조 및 「<u>공항시설법</u>」 제61조----- ----- <u>항공교통본부</u>장 ----- <u>표준화</u> ----- ----- ----- ---. 제2조(적용 범위) --- <u>국토교통부</u>, ----- <u>항공교통본부</u>----- ----- <u>업무를 담당하</u> <u>는</u> ----- ---. 1. ~ 5. (현행과 같음) 제3조(주관 부서) ----- ----- ----- <u>표준화</u> ----- ----- -----.

1. 운항정책과장: 항공기사용사업자, 자가용항공기·경량항공기·초경량비행장치 소유자 등, 경량항공기 조종사 및 초경량비행장치 조종자에 대한 안전관리 및 감독 업무

2. 운항안전과장: 항공운송사업자에 대한 운항증명 및 감독 업무에 관한 사항을 주관

3. (생략)

4. 항공자격과장: 항공운송사업자 소속 항공종사자의 주류등의 섭취·사용에 대한 감독 업무에 관한 사항을 주관

5. 공항정책과장: 공항·비행장의 설치허가·완성검사, 공항개발사업 시행의 허가·준공검사, 공항개발 실시계획의 승인 및 공항개발사업 시행·관리에 관한 감독 업무에 관한 사항을 주관

6. 공항안전환경과장: 공항운영자에 대한 공항운영증명 및

1. 항공안전정책과장: 경량항공기·초경량비행장치 -----

----- 업무에 관한
사항을 주관

2. 항공운항과장: 항공운송사업자, 항공기사용사업자에 대한 운항증명 및 감독 업무, 자가용항공기에 대한 안전관리 --
--

3. (현행과 같음)

4. 항공자격국제협력팀장: ----

5. 공항정책과장 및 공항건설팀장: -----

6. 공항운영과장: -----

감독 업무와 공항·비행장 및
항공등화(공항전력시설을 포
함한다)의 관리·검사·감독
업무에 관한 사항을 주관

7. <삭 제>

8. 항행시설과장: 항행안전시설
(항공등화는 제외한다)의 관
리, 검사, 감독 업무에 관한 사
항을 주관

<신 설>

제4조(위임한 업무의 범위) 이 규
정의 시행을 위하여 국토교통부
장관이 지방항공청장 및 항공교
통센터장에게 위임한 업무의 범
위는 「항공안전법 시행령」 제
24조제1항 및 제2항, 「공항시
설법 시행령」 제55조제2항제1
호에 따른 업무에 한한다.

제5조(감독·인증·관리업무 중
점검 및 검사계획의 수립·실
시) ① (생 략)
② 공항운영증명 및 공항·비행
장·항행안전시설의 관리검사

7. (현행과 같음)

<삭 제>

9. 항행위성정책과장: 항행안전
시설(항공등화는 제외한다)의
관리, 검사 및 감독 업무에 관
한 사항을 주관

제4조(위임한 업무의 범위) ----

----- 항공교
통본부장-----
--- 「항공안전법 시행령」 제
26조제1항 ----- 「공항시
설법 시행령」 제55조제1항 및
제2항-----.

제5조(감독·인증·관리업무 중
점검 및 검사계획의 수립·실
시) ① (현행과 같음)

② -----

계획의 수립·실시에 관하여는
‘공항운영검사 등에 관한 규정’,
‘비행장 및 항공등화시설 관리
검사규정’및 ‘항행안전시설관리
검사규정’에 따른다.

제7조(표준화 및 협력) ① (생
략)

② 국토교통부장관은 감독·인
증·관리업무에 대하여 관련 기
관 간 표준화 및 협력을 도모하
기 위해 연 1회 이상 다음 각 호
의 사항을 협의하기 위한 회의
를 개최하여야 한다. 이 경우,
해당 분야별로 분리하여 회의를
개최할 수 있다.

1. 항공법령 및 기준·지침 등
의 제·개정에 관한 사항

2. ~ 5. (생략)

제15조(유효기간) 이 훈령은 「훈
령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 이 훈령을
발령한 후의 법령이나 현실 여
건의 변화 등을 검토하여야 하
는 2027년 5월 31일까지 효력을

‘공항안전운영을 위한 공항운영
검사 등의 업무지침’, ‘공항·비
행장시설 및 이착륙장 관리기
준’, ‘항공등화 설치 및 관리기
준 및 ‘항행안전시설 관리검사
규정’---.

제7조(표준화 및 협력) ① (현행과
같음)

② -----

-----.

1. ----- 행정규칙 -----

2. ~ 5. (현행과 같음)

제15조(유효기간) -----

-- 2028년 9월 4일-----

가진다.

---.